

통 보

제 목 건설공사 선금 지급액 중 직접노무비 지급 시정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(○○·○○·○○ 건설출장소)

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○처는 ○○·○○·○○ 지역에 추진하는 건설공사의 원활한 추진을 위해 시공사로부터 청구된 선금을 【표-1】 과 같이 지급하였다.

【 표-1. 건설공사 계약현황 및 선금 지급현황 】

계 약 명		계약금액 (천원)	선금지급액 (천원)	지급시기	비고
공사	울산지사 지상탱크 철거공사	24,481,490	7,276,000	2014.9월	계약금액 (총괄금액)
	울산 비축기지 지하화 건설공사	20,959,400	6,287,000	2016.3월	계약금액 (‘16년도분)
	울산 Buoy 이설공사	28,958,000	9,192,810	2015.8월	계약금액 (‘15년도분)
		129,059,700	38,717,910	2016.2월	계약금액 (‘16년도분)
	거제 비축기지 수리시스템 보완공사	4,999,326	2,999,600	2014.6월	계약금액 (‘14년도분)
	여수 추가 지상탱크 건설공사	37,530,900	11,259,270	2016.2월	계약금액 (‘16년도분)

* 상기 모든 계약건의 선금지급액에는 재료비, 노무비, 경비, 간접비가 포함됨(직접노무비가 포함됨)

선금을 지급할 경우에는 「계약예규-정부 입찰·계약 집행기준」 제33조(선금의 지급 등)내지 제37조(선금의 정산)에 따라 지급요건을 갖춘 계약에 대해 계약금액의 최대 100분의 70을 초과하지 않는 범위내에서 청구된 선금에 대해 선금보증증권을 통한 채권확보 후 선금을 지급하여야 한다.

특히, 선금의 지급범위와 관련해서는 2012.1.1일 「계약예규-정부 입찰·계약 집행 기준」 제36조(선금의 사용) ①항이 개정됨에 따라 용역계약이 아닌 공사계약의 경우에는 선금지급시 직접노무비에 대한 지급을 금하여야 한다.(관련 조달청 계약법규 질의사례¹⁾ 참조)

○○○○처(건설출장소)는 선금 지급시 지급요건 확인 및 선금보증증권을 통한 채권확보는 철저히 집행하였으나, 2012년부터 개정된 공사계약의 선금 지급시 직접노무비 제외에 대해서는 집행을 소홀히 하였기에 시정이 필요하다 판단된다.

다만, 선금이 지급된 6건 중 3건은 이미 집행이 종료되었고, 현재 진행중인 2016년에 집행된 3건에 대해서는 해당 금액에 대한 환수 조치가 필요하다 판단되나, 조달청 계약법규 질의결과에 따라 ‘선금지급 기준금액에 직접 노무비를 포함하여 선금을 지급하였다 하더라도 직접 노무비를 제외한 선금지급 기준금액 대비 지급 선금액의 비율이 100분의 70을 초과하지 아니한다면 선금을 반환 받을 필요가 없다’는 답변자료에 근거하여 【표-2】와 같이 해당 비율을 초과하지 않았으므로 환수는 필요 없을 것으로 판단된다.

【 표-2. 선금 지급시 직접노무비 지급건에 대한 선금 환수 필요여부 검토 】

(단위 : 천원)

계약명	계약금액 (2016년도) (a)	선금지급액 (b)	선금지급액 중 잘못 지급된 직접노무비	선금 비율 (b/a)	계약금액 중 직접노무비 금액 (c)	직접노무비 가 제외된 계약금액 (a-c)	선금비율 (b/((a-c)))	환수 필요 여부
울산 비축기지 지하화 건설공사	20,959,400	6,287,000	1,821,946	30%	6,073,963	14,885,437	42.2%	×
울산 Buoy 이설공사	129,059,700	38,717,910	1,069,324	30%	3,564,413	125,495,287	30.9%	×
여수 추가 지상 탱크 건설공사	37,530,900	11,259,270	3,896,814	30%	12,989,378	24,541,522	45.9%	×

1) 질의사례 : ① 질의공개번호 149949호(회신일: 2016.3.9. / 건명: 공사계약선금 지급시 노무비 제외여부에 대한 문의)

② 처리기관 접수번호 2AA-1610-091858호(회신일: 2016.10.14. / 건명: 노무비 구분관리 및 지급확인 관련)

따라서, 향후 지급되는 건설공사의 선금에 대해서는 2012.1.1일 개정된 「계약예규-정부 입찰·계약 집행기준」 제36조(선금의 사용) ①항에 따라 공사계약의 경우에는 선금지급시 직접노무비에 대한 지급을 금할 것이 요구된다.

조치할 사항

○○○○처장은 건설공사 계약에서 지급되는 선금에 대해서는 2012.1.1일 개정된 「계약예규-정부 입찰·계약 집행기준」 제36조(선금의 사용) ①항에 따라 직접노무비에 대한 지급을 금하시기 바랍니다.(회보불요)